

๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา แล้วข้อหาใดข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง

๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม

๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม

๑.๑) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก และโครงการดังกล่าวจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านต่าง ๆ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ไม่เคยชี้แจงการดำเนินโครงการที่พิพาทให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนทราบก่อนล่วงหน้า อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบพวน ชะลอ หรือระงับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองไว้จนกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และโครงการไม่สร้างปัญหาให้แก่ชุมชน ประชาชนในตำบลบ้านใหม่ ตำบลปรุใหญ่ และตำบลในเมือง รวมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนในแนวเส้นทางโครงการก่อสร้าง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมซึ่งมีสาระสำคัญทำนองเดียวกับคำฟ้องและมีคำขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่มเติมในคดีนี้ แต่ศาลปกครองชั้นต้น



ได้วินิจฉัยว่าหากศาลแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกโครงการที่พิพาททำให้เดือดร้อนหรือเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ศาลย่อมมีอำนาจกำหนดค่าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลกำหนดได้ โดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยถึงการกระทำและความรับผิดชอบเพื่อกำหนดค่าบังคับต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา กรณีจึงไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่มเติมในคดีนี้อีก ซึ่งเมื่อพิจารณาคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่มีสาระสำคัญเดียวกันกับคำฟ้องเดิมที่สามารถรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ และเมื่อกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒ กำหนดว่า ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง... โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้... (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคาร และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการบูรณะและบำรุงรักษา เมื่อพิจารณาจากกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และเมื่อโครงการพิพาทกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำสัญญาว่าจ้างเอกชนให้เข้าดำเนินการอันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังที่ได้วินิจฉัยแล้ว กรณีจึงสมควรที่ศาลจะรับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาโดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ด้วย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๗/๒๕๖๕)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีผลงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเลื่อนผู้ฟ้องคดีเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ให้หน่วยงานต้นสังกัดลงโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่กระทำผิดกฎหมาย และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีที่ต้องเสียสิทธิอันพึงมีของตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเหตุแห่งการฟ้องคดีว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ไม่พิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาการพิจารณาคำร้องทุกข์ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย และมีคำขอให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ พิจารณาคำร้องทุกข์และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยผู้ฟ้องคดีในข้อหาใหม่ และเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เข้ามาในคดี ซึ่งพยานหลักฐานที่นำมาพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวมีความแตกต่างจากการพิจารณาฟ้องเดิม กรณีจึงเป็นคำฟ้องเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาในคราวเดียวกันได้ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๔/๒๕๖๕)

คำฟ้องเดิม ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนมที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ต่อมา ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมว่า คำสั่งที่พิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ลงนามในคำสั่งดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี แต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมตามคำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งคณะบุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการมหาวิทยาลัยนครพนม อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งถือเป็นคำฟ้องเพิ่มเติมที่เพิ่มข้อหาขึ้นมาใหม่และไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาในคราวเดียวกันได้ อันเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๘/๒๕๖๕)



๑.๒) ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายตามคำฟ้องเพิ่มเติม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้างจัดทำท่อระบายน้ำและระบบท่อสื่อสารรอบมหาวิทยาลัย โดยส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญา เมื่อคำฟ้องเดิมผู้ฟ้องคดีบรรยายคำฟ้องขอดอกเบี้ย คิดเป็นเงินจำนวน ๑๔,๒๘๗.๐๖ บาท และมิค่าขอเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘๘๑,๑๖๗.๐๖ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยขอดอกเบี้ยคิดเป็นเงินจำนวน ๑๔๑,๘๘๐.๗๙ บาท และมีค่าขอใหม่ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๘,๗๖๐.๗๙ บาท ซึ่งถือเป็นการแก้ไขการบรรยายคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้อง มิใช่การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงเป็น การแก้ไขเพิ่มเติมทุนทรัพย์จากคำขอเดิม ส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จึงก่อให้เกิด ผลทางกฎหมายที่แตกต่างกัน และโดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิได้มีบทบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องในคดีปกครอง จะกระทำได้อย่างไรมีหลักเกณฑ์อย่างไร และมีใช้กรณีที่กฎหมายบัญญัติให้นำบทบัญญัติแห่งประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้โดยอนุโลม มีเพียงหลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับระยะเวลาตามข้อ ๔๘ ประกอบกับข้อ ๖๒ วรรคสาม แห่งระเบียบดังกล่าว ที่กำหนดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องไม่อาจกระทำ ได้เมื่อพ้นกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง และเมื่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมิได้มีบทยกเว้นระยะเวลาในการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องในกรณีที่ อาจดำเนินการหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงดังเช่นบทบัญญัติมาตรา ๑๘๐ แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องภายหลังจากวันที่ ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ศาลจึงไม่อาจรับคำร้องขอแก้ไข เพิ่มเติมคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๖๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๒/๒๕๖๕)



๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคำคัดค้านคำให้การไว้ ดังนี้

(๑) ต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีมีเหตุผล

อันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุผล

อันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีผู้ฟ้องคดีไม่ทำคำคัดค้านคำให้การ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ต้องไม่มีประเด็นหรือคำขอเพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้อง คำให้การ หรือที่ศาลกำหนด (ข้อ ๔๘ วรรคสอง)

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกั้นน้ำในหนองน้ำสาธารณะที่จะไหลลงสู่ลำน้ำชีให้สูงขึ้น เป็นเหตุให้น้ำท่วมที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ข้าวที่ผู้ฟ้องคดีปลูกไว้ได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สร้างถนนรอบบริเวณหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ให้สูงขึ้นประมาณ ๒ เมตร โดยเว้นที่ดินของผู้ฟ้องคดี และให้สูบน้ำออกจากที่ดินที่พิพาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การโดยระบุคำขอตายคำคัดค้านคำให้การ ดังนี้ ๑. ให้เว้นที่ดินของผู้ฟ้องคดีเหมือนเดิม คือ ๑๔ ไร่ ๘๐ ตารางวา ๒. ให้ชดใช้ค่าเสียหายจากเดิม ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จ (ปัจจุบันเป็นเวลา ๓ ปี จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท)



และ ๓. ให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีสูบน้ำออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี และให้นำดินถมให้สูงขึ้นเป็น ๑๐๐ เซนติเมตร และเกลี่ยดินให้เป็นที่น่าของผู้ฟ้องคดีตามเดิม กรณีจึงเห็นได้ว่า คำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีในข้อ ๒. ที่ขอให้ชดเชยค่าเสียหายจากเดิม ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จ (ปัจจุบันเป็นเวลา ๓ ปี จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท) และข้อ ๓. เฉพาะในส่วนที่ขอให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำดินถมให้สูงขึ้นเป็น ๑๐๐ เซนติเมตร และเกลี่ยดินให้เป็นที่น่าของผู้ฟ้องคดีตามเดิม นั้น แม้จะเป็นคำขอที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ทำให้น้ำท่วมที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามคำฟ้อง แต่คำขอดังกล่าวเป็นคำขอที่เพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้องในคำฟ้อง จึงเป็นคำคัดค้านคำให้การที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงขอที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งไม่รับคำขอใหม่นั้นไว้พิจารณาตามข้อ ๔๘ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๓/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่नावาง ที่ ๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่नावาง และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการ โดยคืนสิทธิให้ผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การโดยมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับชดเชยค่าเสียหายจากการถูกปลดออกจากราชการโดยมีขอบด้วยกฎหมายตามสมควรแก่เหตุ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า คำคัดค้านคำให้การดังกล่าวมีคำขอที่มีลักษณะเป็นคำขอที่เพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้องเดิม ศาลจึงมีอำนาจสั่งไม่รับคำขอดังกล่าวไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๔๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และหากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้คำขอย้ายคำคัดค้านคำให้การดังกล่าวเป็นคำฟ้องเพิ่มเติมตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะนำไปฟ้องเป็นคดีใหม่อีกคดีหนึ่ง หรือทำเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจภายในเงื่อนไขการฟ้องคดีตามกฎหมายต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๔/๒๕๖๕)



๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเมือง ๑ (วัดบุรณ) กรณีผู้ฟ้องคดีได้รับเงินของนักศึกษาแล้วไม่นำส่งเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนตำแหน่งดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงิน ดังนี้ (๑) ค่าบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตประจำจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์เรียนรู้ชุมชนเมือง ๑ (วัดบุรณ) (๒) ค่าสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ค่าเอกสาร ตำรา ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนนักศึกษาและฝึกอบรมอาจารย์ผู้คิดและอาจารย์หลักในโครงการ และ (๓) ค่าเสียหาย เห็นว่า แม้วิธีพิจารณาคดีปกครองจะใช้ระบบวิธีพิจารณาในระบบไต่สวน ศาลจะมีอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงหรือแสวงหาพยานหลักฐานนอกเหนือจากพยานหลักฐานที่คู่กรณีเสนอต่อศาลก็ตาม แต่การแสวงหาข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานดังกล่าวเป็นดุลพินิจของศาลที่จะดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและตามที่เห็นสมควรเพื่อความยุติธรรมตามรูปคดี คู่กรณีในคดีจึงมีหน้าที่เสนอพยานหลักฐานต่อศาลในเบื้องต้นเพื่อให้ศาลสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยในส่วนคำตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในระดับปริญญาโท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นอาจารย์ผู้สอนร่วมกับรองศาสตราจารย์ ช. ในวิชากระบวนการพัฒนา ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับในคำให้การว่า ยังไม่ได้จ่ายค่าสอนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่ทราบว่าผู้ใดทำการสอนเป็นจำนวนกี่ชั่วโมง จึงเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงให้ศาลเห็นเป็นอย่างอื่นว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าสอนในวิชาดังกล่าวเป็นเวลากี่ชั่วโมง ผู้ฟ้องคดีจึงสมควรได้รับคำตอบแทนการสอนเพียงกึ่งหนึ่งของคำตอบแทนการสอนทั้งหมดจำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ส่วนกรณีของเงินคำตอบแทนการเป็นอาจารย์ควบคุมหลักสูตร สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงพยานหลักฐานให้ปรากฏต่อศาลว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศเกี่ยวกับเงินจ่ายคำตอบแทนดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินคำตอบแทนการเป็น



อาจารย์ควบคุมหลักสูตร และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ (คำพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๑๔๒๖/๒๕๖๔)

เมื่อคดีนี้ตุลาการเจ้าของสำนวนได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ
คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม รวมทั้งพยานหลักฐานที่ได้จากการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
จนเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีได้แล้ว จึงได้จัดทำบันทึกของตุลาการ
เจ้าของสำนวนในห้องคดีเพื่อพิจารณาตามข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ และเมื่อองค์คณะพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีกรณีที่จำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีก
ตุลาการหัวหน้าคณะจึงกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง แล้วแจ้งให้คู่กรณีทราบโดยชอบ
ตามข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องต่อศาลปกครอง
ชั้นต้น โดยอ้างว่าอธิบดีอัยการภาค ๙ เพิ่งมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา กรณีที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ตะรุเตา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม
ร่วมกันบุกรุกที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงขอให้ศาลปกครองชั้นต้นเรียกเอกสารหลักฐานประกอบ
คำสั่งดังกล่าว และขอขยายระยะเวลากำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงออกไปอีก แม้ว่าผู้ฟ้องคดี
ทั้งสามจะยื่นคำร้องขอให้ศาลแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง แต่เมื่อศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างไม่เป็นเหตุอันสมควร
ในการรับฟังเพื่อขยายระยะเวลาสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี
ทั้งสาม อันเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าข้อเท็จจริงในสำนวนคดีมีเพียงพอที่จะพิพากษา
หรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีได้แล้วหรือพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้างไม่มีผลทำให้การรับฟัง
พยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในคดีนี้เปลี่ยนแปลงไป ศาลปกครอง
ชั้นต้นจึงมีอำนาจไม่รับหรือยกคำขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงของผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้
ซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยชอบแล้ว (คำสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๓๑๗/๒๕๖๕)

๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

(๑) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งก่อนฟ้องคดี

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของประมงจังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนแพที่พักและกระชังเลี้ยงปลาออกจากที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (เขื่อนกิ่วลม) และมีคำขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างใด คงปรากฏแต่เพียงว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รอคำตัดสินของศาลปกครองไปพลางก่อน และในระหว่างนี้หากผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดความเสียหายกับสถานะแวดล้อมเป็นปัญหากับการประปา ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทันทีเท่านั้น หนังสือของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่ได้มีการระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายอ้างอิงแต่อย่างใด จึงมีอาจถือว่าเป็นคำอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงต้องรับฟังว่า ผู้ฟ้องคดียังมิได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีในข้อหาที่สองต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองจะต้องมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องข้อหาที่สองของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และชอบที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องมีคำสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๗๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะรับคำขอทุเลาการบังคับทางปกครองของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๓/๒๕๖๔)



(๒) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักเจ้าท่าทำให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่งลำแม่น้ำ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่งลำแม่น้ำตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยในขณะที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีเพียงคำสั่งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่งลำแม่น้ำออกไปให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเท่านั้น แม้ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ จะบัญญัติให้กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าท่าทำให้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดภายในเวลาที่กำหนด เจ้าท่าย่อมมีอำนาจรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นได้ทันทีก็ตาม แต่การที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้มีการรื้อถอน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในหมวด ๒/๑ ส่วนที่ ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยจะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีกระทำการตามคำสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสมควรแก่กรณี หากไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๖๓/๒๑ และมาตรา ๖๓/๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีการดำเนินการเพื่อใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้แต่อย่างใด ในชั้นนี้จึงยังไม่อาจถือได้ว่าการให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่งลำแม่น้ำมีผลใช้บังคับต่อไปในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง กรณีจึงยังไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่งลำแม่น้ำไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษามาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๘/๒๕๖๕ และที่ ๕๒๘/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



(๓) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการยื่นข้อเสนอ สำหรับโครงการจัดหาเอกชนดำเนินการลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการระบบกำจัดมูลฝอยฯ

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการกำจัดมูลฝอยที่เป็นแบบเผาทรงในระบบปิดโดยใช้ตะกรับ และระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เทศบาลนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินโครงการจัดหาเอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการระบบกำจัดมูลฝอย โดยคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้วิธีคัดเลือก ซึ่งมีได้ปฏิบัติตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่งของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้ใช้วิธีการประมูลก่อน จึงนำคดีมาฟ้องเป็นคดีนี้และมีคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา เห็นว่า ตามเงื่อนไขในการที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองประการที่หนึ่ง ที่ว่า กฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อพิจารณาระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบกับข้อเท็จจริงในคดีนี้แล้ว เห็นว่า นายกเทศมนตรีนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงาน แล้วเห็นควรมีหนังสือเชิญผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำนวน ๓ ราย มาคัดเลือก และได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการทั้ง ๓ ราย ที่มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงาน มายื่นข้อเสนอตามมติของคณะกรรมการฯ กรณีจึงถือได้ว่าคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย ตามข้อ ๗๔ (๑) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว แม้ผู้ประกอบการรายหนึ่งที่ได้รับหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ ไม่ยื่นของข้อเสนอกก็ตาม แต่เมื่อคณะกรรมการรับของข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอได้เฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้นตามข้อ ๗๔ (๓) ของระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการฯ ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือเชิญชวนผู้ฟ้องคดีหรือผู้ประกอบการรายอื่นที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมแต่อย่างใด และคณะกรรมการฯ สามารถดำเนินการพิจารณาผลการคัดเลือกต่อไปได้ตามข้อ ๗๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๕๖ ของระเบียบเดียวกัน ในชั้นนี้จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า การดำเนินกระบวนการจัดหาเอกชนฯ ตามประกาศที่พิพาท น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น กรณีจึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ประกาศเทศบาลนครราชสีมา ฉบับที่ ๑๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการยื่นข้อเสนอฯ น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน สำหรับเงื่อนไขประการที่สอง การให้กฎหรือคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปในระหว่างการพิจารณาคดีจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง นั้น



เห็นว่า หากในภายหลังศาลได้พิจารณาวินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีแล้วเห็นว่าประกาศเทศบาลนครนครราชสีมาที่พิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ การให้ประกาศเทศบาลนครราชสีมาดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปในระหว่างการพิจารณาคดี จึงไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง ส่วนเงื่อนไขประการที่สามที่ว่า การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองในระหว่างการพิจารณาคดี ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นโดยเร่งด่วนในการดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการระบบกำจัดมูลฝอย ระยะที่ ๒ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หากมีการดำเนินการล่าช้าออกไปย่อมทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเกินขีดความสามารถของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการบริหารจัดการซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหามลภาวะในพื้นที่และทำให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเสียหาย อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องใช้งบประมาณในการจ้างเหมาบริการขนย้ายมูลฝอยไปกำจัดยังสถานที่อื่นที่มีข้อบ่งชี้กลับชั่วคราวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนกว่าจะได้เอกชนมาดำเนินการ ดังนั้น การมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศเทศบาลนครราชสีมาที่พิพาทจึงเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นกรณีจึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศเทศบาลนครราชสีมาดังกล่าว ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๖/๒๕๖๕)

(๔) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบหาขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ หยุดประกอบกิจการจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ปรับปรุงแก้ไขโรงงานและปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ หยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วน (หยุดในส่วนของการดูดทราย) ตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งเป็นต้นไป และให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามแบบแปลนแสดงการขุดตักดินหรือดูดทรายที่ขอเปลี่ยนแปลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงต้องหยุดประกอบกิจการดูดทรายเป็นการชั่วคราวและปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจะมีสิทธิกลับมาประกอบกิจการดูดทรายได้ โดยศาลปกครองไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว



และถือว่าความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบทอดมาได้รับจากการประกอบกิจการดูทรายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบทอดมาในระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครองได้รับการแก้ไขเยียวยาแล้ว หากต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไม่ปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือฝ่าฝืนคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการดูทรายและปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้ถูกต้องตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีอำนาจสั่งปิดโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ ซึ่งคำสั่งปิดโรงงานดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในระหว่างที่ยังมิได้มีคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ยังต้องหยุดประกอบกิจการดูทรายเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุสมควรที่ศาลปกครองจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๕/๒๕๖๕)

(๕) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ

คดีนี้ปรากฏในข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ถึงนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้พิจารณาโทษทางวินัยแก่นาง ท. ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ต่อมานายกเทศมนตรีเมืองต้นเปามีคำสั่งลงโทษไล่นาง ท. ออกจากราชการ โดยที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มิได้พิจารณาโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยตามมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อปรากฏว่าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาพิจารณาโทษทางวินัยแก่นาง ท. ตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก โดยให้ถือรายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัย ซึ่งนาย ศ. ให้ถ้อยคำต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ได้เสนอหนังสือลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และหนังสือลงวันที่ ๑๕



พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผ่านผู้ฟ้องคดี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาพิจารณาโทษทางวินัยแก่นาง ท. ตามมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยถือรายงาน เอกสารพร้อมความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นสำนวนการสอบสวนวินัย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมลงนามเสนอนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา โดยแจ้งแก่นาย ศ. ว่าไม่เห็นด้วย และได้สั่งการให้นาย ศ. ทำหนังสือขอความเป็นธรรมและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทบทวนมติอีกครั้ง แล้วให้นาง ท. ลงลายมือชื่อ เพื่อซื้อหรือดิงเวลาไปก่อน โดยยังไม่ต้องทำตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดวินัย การที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่น่าจะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๒๕/๒๕๖๕)

(๖) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งเพิกถอนประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพิกถอนประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง เรื่องเพิกถอนประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วน) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในส่วนที่เพิกถอนรายชื่อผู้ฟ้องคดี และมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศฉบับดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำที่ อบ. ๒๓๘/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ อบ. ๑๗๓/๒๕๖๕ ว่า ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มผู้ได้รับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอมาตั้งแต่ต้น เมื่อคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวมีผลผูกพันคู่กรณี คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชอบที่จะนำผลแห่งคำพิพากษานั้นมาใช้พิจารณาความเหมาะสมของผู้ฟ้องคดีในการเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒.๑ ของประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ



ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้พิจารณาความเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
อบรมหลักสูตรนายอำเภอ ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศ อ.ก.พ. กรรมการปกครอง
เรื่อง เพิกถอนประกาศ อ.ก.พ. กรรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมิน
ผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๕๙ (เฉพาะส่วน) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงยังฟังไม่ได้ว่าน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กรณีจึงขาดองค์ประกอบประการแรกในสามประการที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่ง
ทางปกครองตามข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และกรณีไม่จำเป็นต้อง
พิจารณาถึงเงื่อนไขอื่นอันเป็นองค์ประกอบที่ศาลปกครองจะมีอำนาจออกคำสั่งทุเลาการบังคับ
ตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนเป็นอื่น
ได้อีก (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๔/๒๕๖๖)

๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ

(๑) คำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งที่ให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค้การบริหาร
ส่วนตำบลตามมติชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๑๔๓๗/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค้การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว พร้อมทั้งมีคำขอให้มีคำสั่ง
ทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าว นั้น เห็นว่า การที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) มีมติชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดีแล้วส่งรายงานและเอกสารพร้อมทั้ง
ความเห็นดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) เพื่อให้ดำเนินการตามหน้าที่
และอำนาจต่อไปนั้น เป็นไปตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่บัญญัติว่า สำหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ
ความผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหาแล้ว ให้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจ
แต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป ซึ่งมีใช้กรณีการพิจารณาโทษทางวินัย
ตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ที่บัญญัติว่า
เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาได้รับสำนวนการไต่สวน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๔๑ แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน



ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก โดยในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่าสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นแล้วแต่กรณี แต่อย่างไรก็ดี ประกอบกับเมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่งดังกล่าว เห็นได้ว่า เป็นบทบัญญัติที่บัญญัติยกเว้นไว้เฉพาะการพิจารณาโทษทางวินัยเท่านั้น ที่ให้ถือว่าสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย หาได้บัญญัติให้รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นและรองผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย โดยให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นพิจารณาโทษตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีก และให้ถือว่าสำนวนการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กล่าวอ้างในคำอุทธรณ์แต่อย่างใดไม่ ดังนั้น เมื่อฐานความผิดของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้เป็นกรณีกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีมติชี้มูล และประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ส่งรายงานและเอกสารพร้อมทั้งความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดังกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เพื่อให้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป นั้น เป็นความผิดตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีมีกรณีถูกกล่าวหาโดยมาตรา ๘๐/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ใช้บังคับต่อมาในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้รับแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ บัญญัติว่า เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อนายอำเภอว่า นายกองคการบริหารส่วนตำบล รองนายกองคการบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือประพฤติดนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งการตามมาตรา ๘๐ วรรคสาม ให้นายอำเภอดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น นายอำเภอเนาแก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) จึงต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนตามที่



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ขี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดีก่อนที่จะรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ พิจารณาและมีคำสั่งต่อไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้พิจารณาโทษของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีและใช้สำนวนการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นสำนวนการสอบสวนจึงไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งพิพาทจึงน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย และโดยที่คำสั่งที่พิพาทดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยผู้ฟ้องคดีหาได้มีความประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันเป็นกรณีที่สามารถเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้ และเมื่อการให้คำสั่งพิพาทมีผลใช้บังคับต่อไปย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ เนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ หากระยะเวลาในการสมัครรับเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้ว แม้ภายหลังศาลจะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่พิพาทดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจกลับไปสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้อีก อันเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง นอกจากนี้ การทุเลาการบังคับตามคำสั่งพิพาทในส่วนที่วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น มีผลเพียงให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น หาได้มีผลเป็นการระงับการจัดการเลือกตั้งแต่อย่างใดไม่ ทั้งยังไม่เป็นการแน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการเลือกตั้งในครั้งดังกล่าวหรือไม่ ประกอบกับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง ย่อมถือว่าคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกชอบด้วยกฎหมาย และมีผลให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกทั้งคำสั่งพิพาทซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองนั้น นอกจากจะถูกเพิกถอนได้ด้วยเหตุผลพินิจในการออกคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยังอาจถูกเพิกถอนได้ด้วยเหตุที่การออกคำสั่งดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ด้วย อีกทั้งการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองถือเป็นมาตรการทางกฎหมายในการช่วยบรรเทาหรือยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแก่ผู้ฟ้องคดีที่หากแต่ต่อมาศาลปกครองจะมีคำพิพากษาว่าคำสั่งทางปกครองนั้น



ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็เป็นการยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้น มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว จึงเป็นเพียงวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา เท่านั้น จึงยังไม่อาจถือได้ว่าทำให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารงานและวิกฤติศรัทธาต่อองค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้มีประสิทธิภาพและอาจไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากบุคคลทั่วไป อันเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่การบริการสาธารณะ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๑๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในส่วนที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิด ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๑/๒๕๖๕ ที่ ๘๕๗/๒๕๖๕ และที่ ๑๙๗/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทาง เดียวกัน)

(๒) คำขอทุเลาการบังคับตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ในส่วนที่ไม่รับสมัคร ผู้ฟ้องคดี

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ประกาศของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำท้องถื่นกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ที่มีชื่อของผู้ฟ้องคดีในลำดับที่ ๑๙ และระบุในช่องหมายเหตุท้ายชื่อผู้ฟ้องคดีว่า “ไม่รับสมัคร” เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์ และเป็นเจ้าของกิจการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ ฮ. จึงเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้สิ้นสภาพการเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับ ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถื่นกรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัคร รับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งฯ ในส่วนที่ไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นจดแจ้งการพิมพ์และเป็นเจ้าของกิจการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ ฮ. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้มีการจดทะเบียน



นิติบุคคลชื่อ บริษัท ฮ. เพื่อดำเนินกิจการหนังสือพิมพ์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น ในกิจการหนังสือพิมพ์ แต่ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่า หนังสือพิมพ์ดังกล่าวซึ่งกำหนดออกเป็นรายสัปดาห์ และได้ตีพิมพ์เรื่อยมาจนถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๘ เจ้าของกิจการได้ปิดประกาศเลิกการจ้างจนนำไปสู่ การฟ้องร้องต่อศาลแรงงานกลาง และตามสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๖ ๐๐๒๙๒๒ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งรับรองว่า บริษัท ฮ. เป็นบริษัทร้างและสิ้นสภาพนิติบุคคลตั้งแต่วันที่นายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว ทั้งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของสำนักหอสมุดแห่งชาติว่า สำนักหอสมุดแห่งชาติได้รับสิ่งพิมพ์ ชื่อ ฮ. ฉบับที่ ๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นฉบับสุดท้าย ดังนั้น เมื่อหนังสือพิมพ์ ฮ. ไม่ได้ ออกโฆษณาอีกเลยต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกินกว่าสองปี จึงเป็นเหตุให้การเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการและเจ้าของหนังสือพิมพ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นอันสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ การพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แล้ว โดยเจ้าพนักงานการพิมพ์มีต้องบอกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวอีก ประกอบกับกรณีตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่บัญญัติขึ้นเพื่อรับรองสิทธิของหนังสือพิมพ์และผู้พิมพ์หรือเจ้าของหนังสือพิมพ์ ซึ่งได้จัดแจ้งการพิมพ์ไว้ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งยังคงมีสิทธิดำเนินการอยู่ ตามกฎหมายเดิม ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามพระราชบัญญัติจัดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่เมื่อสิทธิในการเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการและเจ้าของหนังสือพิมพ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นอันสิ้นสุด ลงแล้วตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ก่อนที่พระราชบัญญัติจัดแจ้ง การพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะมีผลใช้บังคับ จึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีได้จัดแจ้งการพิมพ์ตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้ กรณีจึงฟังได้ว่าขณะที่ผู้ฟ้องคดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่พิพาทในส่วนที่ไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดี จึงน่าจะมี ปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย และโดยที่ประกาศดังกล่าวกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ในการเสนอตัวเป็นผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ หากรอจนกว่าศาลปกครองมีคำพิพากษาอาจล่วงเลยวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลโดยตรงทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยผู้ฟ้องคดีหาได้มีความประสงค์ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันเป็นกรณีที่สามารเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้ ดังที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กล่าวอ้างในคำอุทธรณ์แต่อย่างใดไม่ และเมื่อการให้ ประกาศและมติพิพาทมีผลใช้บังคับต่อไปในระหว่างการพิจารณาคดีนี้ ย่อมมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มี



สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากต่อมาศาลปกครองพิพากษาให้เพิกถอนประกาศและมติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และไม่อาจได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้ อันเป็นความเดือดร้อนเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง

นอกจากนี้ การที่ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาอันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ย่อมไม่มีผลกระทบต่อการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยหากปรากฏว่าต่อมาผู้ฟ้องคดีได้รับการเลือกตั้งและศาลมีคำพิพากษาว่าการไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย จะมีผลเพียงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใหม่ โดยสามารถเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเลือกตั้งได้ ประกอบกับขณะนี้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คดีจึงมีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ในส่วนที่ไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งหากศาลไม่ได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับดังกล่าว และต่อมาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนประกาศและมติดังกล่าวเพราะเหตุที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมเป็นเหตุให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๙/๒๕๖๕)

(๓) คำขอทุเลาการบังคับตามประกาศที่ให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างต่อเรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดได้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอตามประกาศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างต่อเรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ฟุต จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ต่อมา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ร้องสอดอุทธรณ์ ซึ่งผลการพิจารณาอุทธรณ์ฟังขึ้น ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เห็นว่า

